



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

11 במאי 2026

1948

כ"ד באייר התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (תיקון מס' 18).

התשפ"ו-2026 1258

הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (תיקון מס' 18), התשפ"ו-2026

- תיקון סעיף 1 1. בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "נותן שירותים פיננסיים" יבוא:
- "נותן שירות זר" – תאגיד העוסק במתן שירות פיננסי מחוץ לישראל, מכוח דין זר המסדיר את העיסוק במתן שירות כאמור, ולמעט תאגיד כאמור העוסק במתן שירותי פיקדון ואשראי";
2. בסעיף 5א5 (א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (3) יבוא:
- "(4) דבר היותו של נותן השירותים הפיננסיים נותן שירות זר."

ד ב ר י ה ס ב ר

מחוק לישראל ועיסוקו כאמור מוסדר מכוח דין זר (להלן – נותן שירות זר) לקבל רישיון לפעול גם בישראל בפיקוח רשות שוק ההון. במסגרת התיקון יתאפשר למפקח להתחשב באסדרה שחלה על נותן השירות הזר מחוץ לישראל, ובין השאר לתת הקלות מהדין הישראלי המבוססות על האסדרה כאמור, וכן לקבוע הוראות שיחולו באופן ייחודי על נותן שירות זר. ההקלות יינתנו, לפי שיקול דעתו של המפקח, רק לגוף אשר חלה עליו אסדרה מכוח הדין הזר, אשר, לשיקול דעתו של המפקח, נותנת הגנה מספקת על ענייני הלקוחות. יובהר כי אין מדובר בפטור מקבלת רישיון לפי החוק המוצע, אלא בקבלת רישיון מותאם מהמפקח ובפיקוח בהתאם להוראות חוק הפיקוח, והכול בכפוף לשמירה על טובת הלקוחות ועניינים שבטובת הציבור.

כמו כן יודגש כי תיקון חוק הפיקוח המוצע מיישם את החלטת ממשלה מספר 204 בדבר קידום האסדרה של הפעילות בנכסים דיגיטליים מיום ג' באדר התשפ"ג (24 בפברואר 2023) ומתיישב עם מגמה דומה שנקבעה בחוק שירות מידע פיננסי, התשפ"ב-2021, ובחוק הסדרת העיסוק במתן שירותי תשלום וייזום תשלומים, התשפ"ג-2023, בדבר מתן הקלות לנותן שירות זר.

סעיף 1 מוצע לתקן את סעיף ההגדרות ולכלול במסגרתו גם הגדרה ל"נותן שירות זר". בהתאם להגדרה נותן שירות זר הוא תאגיד שעיסוקו במתן שירות פיננסי מחוץ לישראל, אשר התאגד מחוץ לישראל וחלה עליו אסדרה מכוח הדין הזר בעניין השירות שהוא מתעתד לתת ללקוחות ישראלים. זאת למעט אגודות פיקדון ואשראי, משום שאגודות אלה חוסות תחת מודל הפועל בישראל באופן ייחודי.

סעיף 2 בסעיף 5א5 לחוק הפיקוח נקבעה חובת ניהול מרשמים של נותני שירותים פיננסיים מטעם המפקח, והפרטים שיכללו במרשם. במסגרת התיקון מוצע לציין במרשם גם את דבר היותם של בעלי הרישיונות הרלוונטיים נותני שירות זר, כדי ליידע את הציבור כי הרישיון ניתן מכוח סעיפים 16 ו-25כב לחוק הפיקוח.

כללי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016¹ (להלן – חוק הפיקוח). נחקק, בין השאר, בשל העדר אסדרה ופיקוח מספקים בענף שירותי המטבע, שפעל עד אותה עת כמוסד פיננסי המספק מגוון רחב של שירותים, ולאור החשיבות הכלכלית הרבה בשוק נותני שירותים פיננסיים מפוקח ורחב. לצד התכלית של הדרת גורמים עבריינים שפעלו בשוק עובר לחקיקת חוק הפיקוח, החוק כלל תכלית נוספת והיא יצירת חלופה לשירותים שסיפקה אותה עת המערכת הבנקאית והמוסדית, כדי לקדם את התחרות העסקית בתחום. צורך זה בלט על רקע התחרות העסקית המוגבלת בסקטור השירותים הפיננסיים בישראל, לנוכח המבנה הריכוזי של סקטור זה.

מאז כניסת חוק הפיקוח לתוקף פעלה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן – רשות שוק ההון) ליישום הוראותיו, ואולם במהלך השנים עלו קשיים ביישומו ובהגשמת התכליות העומדות בבסיסו. החוק המוצע נועד לתקן סעיפים שונים בחוק הפיקוח באופן שיאפשר למפקח על נותני שירותים פיננסיים (להלן – המפקח) למלא את תפקידו לצורך פיתוח שוק השירותים הפיננסיים, תוך כדי שמירה על ענייני הלקוחות.

מאחר שהשוק הפיננסי המקומי מתאפיין בהיותו שוק קטן יחסית, שחקנים גלובליים מרכזיים בתחום הפיננסי בוחרים לעיתים שלא לפעול בו בשל שיקולים עסקיים, בין השאר לנוכח העלויות והמשאבים שנדרשים במסגרת התהליך הרגולטורי לצורך קבלת רישיון לפעול בשוק הישראלי אל מול פוטנציאל הרווח הגלום בו. לצד זאת קיים חשש לכך שצרפנים מקומיים יעשו שימוש בשירותים פיננסיים זרים בהיקפים נרחבים בלא פיקוח או אכיפה של הרגולטור הישראלי. תיקון חוק זה נועד אפוא לאזן בין שיקולים אלה ולהגביר את התחרות בשוק המקומי באמצעות עידוד כניסתם של שחקנים שונים לתחום השירותים הפיננסיים באופן מפקח. לכן, מוצע לתקן את חוק הפיקוח באופן שיאפשר לגוף הנותן שירותים פיננסיים

¹ ס"ח התשע"ו עמ' 1098; התשפ"ו, עמ' 358.

(1) במקום פסקה (15) יבוא:

”(15) מי שעיסוקו במתן אשראי שאינו נושא ריבית, ליחיד, או לאחר שעיסוקו במתן אשראי כאמור – לעניין עיסוק כאמור; לעניין זה, ”ריבית” – כל תמורה הניתנת בקשר עם אשראי שיש בה משום תוספת לקרן, למעט סכומים כאמור בפסקאות (1) עד (3) להגדרה ”תוספת” שבחוק אשראי הוגן, התשנ”ג–1993².”

(2) אחרי פסקה (15) יבוא:

”(15א) מוסד לגמילות חסדים כהגדרתו בחוק להסדרת מתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית על ידי מוסדות לגמילות חסדים, התשע”ט–2019³.”

הוספת סעיף 16א

4. אחרי סעיף 16 לחוק העיקרי יבוא:

”תנאים ושיקולים 16א. (א) המפקח רשאי לתת רישיון מורחב לנותן שירות זר גם אם למתן רישיון מורחב לנותן שירות זר לא מתקיימים בו התנאים המנויים בסעיף 15(א) ובסעיף 16(א), תוך שמירה על עניינם של הלקוחות ולאחר ששקל טעמים שבטובת הציבור, אם התקיימו כל אלה:

(1) המפקח שוכנע כי הדין הזר המסדיר את עיסוקו של נותן השירות הזר במתן שירות בנכס פיננסי או במתן אשראי, לפי העניין, עונה במידה מספקת בכל הנוגע לעניינים המוסדרים לפי אותם סעיפים;

(2) השליטה על עסקי נותן השירות הזר וניהולם מופעלים בישראל, ואם אינם מופעלים בישראל – ביכולתו לקיים את כל ההוראות לפי חוק זה וניתן לאכוף אותן לגביו;

דברי הסבר

מחובת הרישוי, תוך הפניה לפרמטרים הרלוונטיים בחוק אשראי הוגן, התשנ”ג–1993. ההפניה לחוק האמור נעשתה בשל הצורך ליצור אחידות בדברי החקיקה השונים הנוגעים להעמדת אשראי ללווים וכן בשימוש במונח ”ריבית”.

כמו כן, מוצע להוסיף את פסקה (15א) ובמסגרתה לפטור מוסדות לגמילות חסדים מחובת הרישוי לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים, לנוכח החלטת פיקוח ואסדרה ייעודיים על המוסדות האלה במסגרת חוק הפיקוח על מוסדות לגמילות חסדים. התיקון המוצע אף מתיישב עם דברי ההסבר להצעת החוק המקורית – הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים), התשע”ז–2015, שבה כבר צוין בנוסחו המקורי של סעיף 13(א)15 לחוק הפיקוח, כי סעיף זה נועד לפטור מוסדות לגמילות חסדים מחובת הרישוי.

סעיף 4 מוצע לקבוע כי המפקח יהיה רשאי לתת לנותן שירות זר רישיון נותן שירות בנכס פיננסי או רישיון נותן אשראי, אף אם לא מתקיימים בו התנאים למתן רישיון האמורים בסעיפים 15(א) ו-16(א) לחוק. זאת אם המפקח נוכח כי הדין הזר המסדיר את עיסוקו של נותן

סעיף 3 סעיף 13 לחוק הפיקוח מונה סייגים לחובת הרישוי, בין השאר מכיוון שהגופים המנויים בסעיף זה מפוקחים בידי רגולטור אחר. בתוך כך, קובע סעיף 13(א)15, בנוסחו כיום, כי חובת הרישוי לא תחול על ”מי שעיסוקו במתן אשראי שאינו נושא ריבית, ליחיד, או לאחר שעיסוקו במתן אשראי כאמור – לעניין עיסוק כאמור; לעניין זה, ”ריבית” – כהגדרתה בסעיף 25א”. לנוכח חקיקת החוק להסדרת שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית על ידי מוסדות לגמילות חסדים, התשע”ט–2019 (להלן – חוק הפיקוח על מוסדות לגמילות חסדים), עלה צורך בתיקון נוסח הסעיף האמור.

במסגרת התיקון מוצע להותיר על כנו בפסקה (15) האמורה את הפטור הקיים מחובת הרישוי לעניין מי שעיסוקו במתן אשראי שאינו נושא ריבית, וזאת למרות הפטור מהוראות החוק שמוצע להכניס למוסדות גמילות חסדים כפי שיפורט להלן, משום שישנם גופים אחרים שמעמידים אשראי בלא ריבית (ואינם מוסדות לגמילות חסדים), ועלה צורך להותיר את הפטור הקיים בעניינם וכן להגדיר מהו רכיב הריבית הנבחן במסגרת בחינת הפטור

² ס”ח התשנ”ג, עמ’ 174.

³ ס”ח התשע”ט, עמ’ 258.

(3) בית המשפט לא מינה לנותן השירות הזר כונס נכסים ולא ציווה על פירוקו;

(4) המפקח התנה את מתן הרישיון בתנאים שייקבעו ברישיון לפי סעיף 12.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א) ובלי לגרוע מהוראות סעיף 15(ב), הוראות סעיף 15(א)(3) יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין מבקש רישיון שהוא נותן שירות זה, וכן על בעל שליטה, בעל עניין ונושא משרה במבקש רישיון כאמור:

תיקון סעיף 23 5. בסעיף 23(א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (7) יבוא:
"8) בעל הרישיון ביקש לבטל את רישיונו:"

הוספת סעיף 11כב25 6. אחרי סעיף 25כב לחוק העיקרי יבוא:
"תנאים ושיקולים 11כב25. (א) המפקח רשאי לתת רישיון מורחב לנותן שירות זה גם למתן רישיון מורחב לנותן שירות זה אם לא מתקיימים בו התנאים המנויים בסעיפים 25כבא(א) ו-25כבא(א), תוך שמירה על עניינם של הלקוחות ולאחר ששקל טעמים שבטובת הציבור, אם התקיימו כל אלה:

(1) המפקח שוכנע כי הדין הזר המסדיר את עיסוקו של נותן השירות הזר בהפעלת מערכת לתיווך באשראי עונה במידה מספקת בכל הנוגע לעניינים המוסדרים לפי אותם סעיפים;

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 5 מוצע להוסיף לסעיף 23 לחוק הפיקוח, המונה את עילות הביטול או ההתליה של רישיון למתן אשראי או למתן שירות בנכס פיננסי שבסמכות המפקח, גם את עילת הבקשה לביטול ביוזמת בעל הרישיון, שכן לשון החוק הקיים נעדרת חלופה זו. יצוין כי מאחר שסעיפים 25 ו-25כב מחילים את הוראות סעיף 22 גם לעניין פרקים ג' ו-ג' לחוק, הרי לתיקון כאמור יש השפעה ישירה גם לעניין ביטול רישיון למתן שירותי פיקוח ואשראי וביטול רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי.

הגם שאך הגיוני הוא כי למפקח קיימת סמכות שבשיקול דעת לבטל רישיון, במקום בו בעל רישיון עצמו מבקש לבטל את רישיונו ולהפסיק את עיסוקו, מוצע להבהיר את הדברים כדי ליתר את הצורך בפרשנויות, וזאת בשים לב גם לחקיקות אחרות שבהן העילה מופיעה באופן מפורש (ראו למשל סעיף 22(א)(1) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981). הדברים מקבלים משנה תוקף שעה שפרק י' לחוק הפיקוח עוסק בהוראות שחלות על חיסול עסקים של נותן שירותים פיננסיים, לרבות נותן שירותים פיננסיים שהחליט על חיסול עסקיו. עוד יצוין בעניין זה כי למפקח קיימות עדיין סמכויות מכוח פרק י' כאמור לתת הוראות למי שרישיונו בוטל באופן שיבטיח את עניינם של לקוחותיו.

סעיף 6 בהמשך למוצע בסעיף 4 לחוק המוצע, מוצע לקבוע כי בהתקיים התנאים המפורטים בסעיף המפקח יהיה רשאי לתת רישיון להפעלת מערכת לתיווך

השירות הזר נותן מענה מספק לכל העניינים המוסדרים בסעיפים הנזכרים לעיל, והכול תוך שמירה על עניינם של הלקוחות ושקילת טעמים שבטובת הציבור. בהתאם לאמור, חברות המחזיקות ברישיון זה ומבקשות לפעול בישראל במתן שירותים פיננסיים, יוכלו לקבל רישיון מותאם מהמפקח בהתאם לשיקול דעתו ולתנאים שיקבע, ובנסיבות המתאימות יהיה ניתן לייבא לתנאים שייקבעו ברישיון הישראלי חלק מתנאי הרישיון הזר שבו מחזיקות אותן חברות. כל זאת בכפוף לכך שהמפקח שוכנע שתנאים אלה מעניקים מענה מספק חלק התנאים למתן הרישיון הקבועים בהוראות החוק, ובכפוף לכך שהתאגיד בעל יכולת פירעון (סולבנט) וכן ביכולתו לקיים את ההוראות לפי החוק וניתן לאכוף אותן לגביו. כמו כן, מוצע לקבוע כי הוראות סעיף 15(א)(3) לחוק הפיקוח, העוסקות בהבטחת יושר ויושרתו של מבקש הרישיון, יחולו גם לעניין מבקש רישיון שהוא נותן שירות זה, וכן לעניין בעל שליטה, בעל עניין ונושא משרה בנותן השירות הזר, זאת כדי שלא לאיין את תכליות החוק המבקשות להרחיק גורמים עברייניים מהפעילות הפיננסית בישראל.

תיקון זה נועד לאפשר גמישות בקביעת תנאי הרישיון בהתאם לפעילותו של נותן השירות הזר, על בסיס הרישיון הזר שבו הוא מחזיק, וזאת לצורך הסרת החסמים הקיימים בשוק נותני השירותים הפיננסיים ולעידוד התחרות בשוק. יודגש כי אין מדובר בפתור מקבלת רישיון בהתאם להוראות החוק, כי אם בקבלת רישיון מותאם מהמפקח, הכולל תנאים פרטניים ברישיון, וכן בפיקוח על אותם גופים.

(2) השליטה על עסקי נותן השירות הזר וניהולם מופעלים בישראל, ואם אינם מופעלים בישראל – ביכולתו לקיים את כל ההוראות לפי חוק זה וניתן לאכוף אותן לגביו;

(3) בית המשפט לא מינה לנותן השירות הזר כונס נכסים ולא ציווה על פירוקו;

(4) המפקח התנה את מתן הרישיון בתנאים שייקבעו ברישיון לפי סעיף 25(א).

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א) ובלי לגרוע מהוראות סעיף 25כא(ב), הוראות סעיף 25כא(א)(3) יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין מבקש רישיון שהוא נותן שירות זה, וכן על בעל שליטה, בעל עניין ונושא משרה במבקש רישיון כאמור.

7. בסעיף 38(1) לחוק העיקרי, המילה "עצמי" – תימחק.
8. בסעיף 46(א) לחוק העיקרי, המילים "או עם אדם שמלאו לו 18 שנים וטרם מלאו לו 21 תיקון סעיף 46 שנים" והמילים "או עם אדם כאמור" – יימחקו.

ד ב ר י ה ס ב ר

המפקח ואינה מאפשרת לו לקבוע תנאים אחרים בעניין ההון הנוסף הנדרש מבעל הרישיון, אלא אם כן תנאים אלה עונים במדויק להגדרה "הון עצמי". לנוכח התנאים המשתנים בשוק נותני השירותים הפיננסיים נדרשת גמישות רבה יותר ומתן סמכות רחבה למפקח לקבוע מהו הון נוסף, לרבות אופן שמירתו, ולכן מוצע לעשות שימוש במילים "הון נוסף" חלק "הון עצמי נוסף". עוד יצוין בעניין זה כי מכיוון שמדובר בסמכות שברשות הנתונה למפקח לקבוע דרישות הון נוספות על דרישות המינימום הקיימות בחוק, הרי יש מקום לייצר את הגמישות הנדרשת כמתואר לעיל.

סעיפים סעיף 46(א) מטיל מגבלות על בעל רישיון למתן 8, 10 אשראי או בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך 11 באשראי להתקשר בעסקה עם קטין. כמו כן, מטיל הסעיף מגבלה דומה על בעל רישיון כאמור להתקשר בעסקה עם אדם שמלאו לו 18 שנה, אך טרם מלאו לו 21 שנים. במסגרת התיקון מוצע להשמיט את המגבלה הנוגעת ללווים בגילי 18 עד 21. מטרת ההוראה הייתה להגביל נותני אשראי חוץ-בנקאיים ממתן אשראי ללווים בגילים אלה בעקבות החשש מהעדר אסדרה מתאימה לנותני אשראי חוץ-בנקאיים. ואולם מאז יישום חוק הפיקוח החלה אסדרה מקיפה על נותני אשראי חוץ-בנקאיים ופורסמו הוראות רבות בנוגע לפעילותם, לרבות הגנות צרכניות במתן אשראי. יתרה מכך, כיום לווים בגילי 18 עד 21 רשאים ליטול אשראי מבנקים ומנותני אשראי אחרים שהוראות חוק זה אינן חלות עליהם. לפיכך רמת התחרות בנוגע ללווים אלה נמוכה יותר, שכן אפשרויות האשראי בעבורם מצומצמות באופן ניכר ביחס לשאר אוכלוסיית הלווים.

באשראי לנותן שירות זר גם אם לא מתקיימים בו התנאים למתן רישיון האמורים בסעיפים 25כא ו-25כב(א), בדומה לרציונלים המתוארים בדברי ההסבר לסעיף 4 לעיל. כמו כן, מוצע לקבוע כי הוראות סעיף 25כא(א)(3) העוסקות בהבטחת יושרו ויושרתו של מבקש הרישיון יחולו גם לעניין מבקש רישיון שהוא נותן שירות זה וכן לעניין בעל שליטה, בעל עניין ונושאי משרה בנותן השירות, וזאת כדי שלא לאיין את תכליות החוק בדבר שמירת עניינם של הלקוחות והדרת גורמים עברייניים מהפעילות הפיננסית בישראל.

תיקון זה נועד לאפשר גמישות בקביעת תנאי הרישיון בהתאם לפעילותו של נותן השירות הזר, על בסיס הרישיון הזר שבו הוא מחזיק, וזאת לצורך הסרת החסמים הקיימים בשוק נותני השירותים הפיננסיים ולעידוד התחרות בשוק. יודגש כי אין מדובר בפטור מקבלת רישיון בהתאם להוראות החוק, כי אם בקבלת רישיון מותאם מהמפקח, הכולל תנאים פרטניים ברישיון, וכן בפיקוח על אותם גופים.

סעיף 7 סעיף 38(1) לחוק הפיקוח מקנה למפקח סמכות לקבוע הוראות לנותני שירותים פיננסיים בדבר ניהול עסקיהם, לרבות בעניין הון עצמי. מטרת ההוראה זו היא להגדיר הון נוסף, נוסף על ההון המינימלי הנדרש בהתאם להוראות סעיף 37 לחוק הפיקוח והתוספת הראשונה לחוק הפיקוח, וזאת בהתאם לסוג הפעילות של הגוף המפוקח.

התיקון המוצע נדרש מאחר שההגדרה "הון עצמי" שבחוק, המתנייחת לאופן חישוב ההון העצמי ושמירתו, עלולה להתפרש כמגבילה, לכאורה, את שיקול דעתו של

- תיקון סעיף 47 9. בסעיף 47(א1) לחוק העיקרי, המילים "או בהחזר האשראי" – יימחקו.
- תיקון סעיף 72 10. בסעיף 72(ב) לחוק העיקרי, בפסקה (26), המילים "או עם אדם שמלאו לו 18 שנים וטרם מלאו לו 21 שנים" – יימחקו.
- תיקון סעיף 94 11. בסעיף 94(ב) לחוק העיקרי, בפסקה (2), המילים "או עם אדם שמלאו לו 18 שנים וטרם מלאו לו 21 שנים" – יימחקו.
- הוספת סעיף 199 12. אחרי סעיף 199 לחוק העיקרי יבוא:
- ה"וראות מיוחדות לבעל רישיון שהוא נותן שירות זר
- המפקח רשאי, בהחלטה מנומקת בכתב, לפטור בעל רישיון שהוא נותן שירות זר מהוראות לפי פרק ד' ופרק ה' לחוק, כולן או חלקן, תוך שמירה על עניינים של הלקוחות ולאחר ששקל טעמים שבטובת הציבור, אם התקיימו שני אלה:
- (1) המפקח שוכנע כי הדין הזר המסדיר את עיסוקו של נותן השירות הזר במתן שירות פיננסי, לפי העניין, עונה במידה מספקת על העניינים החלים עליו במסגרת הוראות חוק זה;
- (2) המפקח התנה את הפטור כאמור בתנאים שייקבעו ברישיון לפי סעיפים 12 או 25, לפי העניין.

ד ב ר י ה ס ב ר

לאחר שהמפקח שוכנע שהוראות הדין הזר המסדירות את עיסוקו של נותן השירות הזר מספקות מענה הולם לעניינים המוסדרים בפרקים הנזכרים לעיל, והכול תוך שמירה על עניינים של הלקוחות ושקילת טעמים שבטובת הציבור. בדומה להבהרה בדברי ההסבר לסעיף 4 המוצע, יובהר אף לעניין סעיף זה כי אין מדובר בפטור מוחלט מדרישות חוק הפיקוח, אלא בהתאמת הדרישות המפורטות בהוראות חוק הפיקוח לדרישות הרישיון הזר שבו מחזיק נותן השירות הזר, בשם לב לרגולציה החלה בדין הזר על נותן השירות הזר ולהנחת דעתו של המפקח. כך, המפקח יהיה רשאי במסגרת מתן הרישיון לפטור את נותן השירות הזר מחלק מהדרישות המנויות בהוראות חוק הפיקוח, ולקבוע תחתן ברישיון תנאים נוספים, שקיימים ברישיון הזר שבו מחזיק נותן השירות הזר. זאת בכפוף לכך שהמפקח שוכנע כי הוראות הדין הזר והפיקוח על עיסוקו של נותן השירות הזר מספק מענה הולם לטובת הלקוחות ושקולים שבטובת הציבור. אם הוראות הדין הזר לא יניחו את דעת המפקח יוכלו להתווסף בקרות נוספות ככל שנדרש.

עוד יובהר כי אין באמור כדי לגרוע מסמכותו הכללית של המפקח לפי סעיף 4(א) לחוק הפיקוח או מכל סמכות אחרת הנתונה לו לפי חוק, לקבוע הוראות ייחודיות לעניין נותני שירות זרים.

סעיף 9 נוסח הפרסום שעל נותן שירותים פיננסיים לפרסם במסגרת חובת הגילוי הנאות המוטלת עליו בהוראת סעיף 47(1) לחוק הפיקוח אינו תואם את נוסח הפרסום המקביל שעל תאגיד בנקאי לפרסם במסגרת חובת הגילוי הנאות המוטלת עליו לפי סעיף 5(ג) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981. על כן, מטרת תיקון זה היא ליצור אחידות בהוראות הדין הרלוונטיות, כך שיחולו דרישות אחידות בדבר נוסח פרסום הגילוי הנאות על נותני האשראי השונים. יובהר כי מטרת התיקון היא לוודא שההודעה לציבור ברורה וכתובה בשפה מובנת ופשוטה, ואין בתיקון זה כדי לצמצם את החובה הקבועה ברישה לסעיף 47(1), שבעינה עומדת. הווה אומר, על נותן שירותים פיננסיים חל איסור לפרסם או לשווק נטילת הלוואה או אשראי על ידי לקוח אלא אם כן הפרסום או השייוק כולל את שם המלווה או נותן האשראי, וכן את נוסח הפרסום הנזכר לעיל.

סעיף 12 מוצע לקבוע כי המפקח יהיה רשאי לפטור בעל רישיון שהוא נותן שירות זר מהוראות פרק ד' וה' לחוק הפיקוח, שעניינם הוראות ממשל תאגירי הנוגעות לנושאי משרה, היתרי שליטה והיתרי החזקה בבעלי רישיונות (כולן או מקצתן). סמכות זו של המפקח כפופה לכך שהחלטת המפקח תינתן בכתב ובאופן מנומק,

